

CONTRATO DE INTERMEDIACIÓN

1. De una parte,

el Cliente, ostentando el pleno dominio, según acreditará documentalmente, del inmueble identificado como sigue:

Dirección:

Datos Registrales Datos

catastrales: M² útiles..... M² construidos:

Otros:

C1: D./D^a.....mayor de edad, con domicilio en
....., teléfono....., e- mail:
..... N.I.F:.....

C2: D./D^a.....mayor de edad, con domicilio en
....., teléfono....., e- mail:
..... N.I.F.....

☐ C1 ☐ C2 Actuando en su propio nombre y representación

☐ C1 ☐ C2 Representada por D. ^a:, con NIF:
con domicilio en....., c/....., teléfono:..... y e-mail:
.....en calidad de, según acredita documentalmente

de otra parte, el intermediario identificado en el encabezado, **ACUERDAN**, que este asuma la realización de labores encaminadas a la búsqueda, localización y aproximación de potenciales compradores con el fin de facilitar la eventual perfección de una promesa de compraventa o contrato de compraventa sobre el Inmueble, obligándose a realizar su labor con diligencia y discreción, así como a informar periódicamente sobre ella al Cliente.

2. El Cliente declara tener la total y exclusiva disponibilidad del Inmueble y afirma, bajo su responsabilidad, que sobre el mismo no existen litigios, evicciones, vicios, así como cargas o gravámenes a excepción de

3. El Cliente fija el precio de venta del inmueble en

4. El Cliente declara que el contrato de compraventa del inmueble deberá realizarse a partir de/...../.....y en todo caso, antes de (momento/fecha)/...../.....

5. El Cliente autoriza al Intermediario a ofertar y publicitar el Inmueble, así como a realizar visitas acompañado de potenciales compradores, obligándose a facilitar las mismas, así como a proporcionar cuanta información y colaboración sean necesarias para desarrollar la labor de intermediación.

6. Los honorarios para percibir por el Intermediario, del Cliente serán El intermediario, además, podrá percibir de la parte compradora honorarios conformes a las tarifas expuestas en su punto de venta.

7. El derecho al cobro de los honorarios se generará en el momento en que El Cliente tenga conocimiento de la suscripción de una promesa de compra (de ahora en adelante “promesa”) conforme con lo previsto en el presente contrato o, no siendo conforme, finalmente fuese aceptada por El Cliente. No obstante, y sin perjuicio de lo anterior, los honorarios se abonarán a la firma del contrato privado de compraventa o, en el caso de que esta no tuviera lugar, a la firma de la escritura pública.

8. El presente contrato tendrá validez desde el día/...../..... hasta el/...../..... Este plazo se presumirá tácitamente renovado, de forma sucesiva, por idénticos períodos de tiempo, salvo que cualquiera de las dos partes notifique por escrito a la otra su voluntad en contrario con, al menos, 7 días de antelación respecto de la finalización del plazo o de cualquiera de sus prórrogas. Expirados los plazos citados sin que se hubiese suscrito por parte de un potencial comprador una “promesa” o, habiéndose suscrito dentro de plazo, esta finalmente no fuese aceptada formalmente por El Cliente en el plazo de 15 días, el Intermediario no tendrá derecho a percibir honorarios, todo ello sin perjuicio de los supuestos previstos en las cláusulas 10 y 11

9. El Cliente, como prueba de la voluntad de los potenciales compradores de suscribir un contrato de compraventa, autoriza al Intermediario a solicitar y recibir de aquellos, con carácter penitencial, una garantía, por un importe máximo de, y a retenerla como depositario hasta el primer día laborable siguiente a la suscripción por ambas partes de una “promesa”. Habiéndose suscrito por ambas partes una “promesa”, la falta de suscripción del contrato de compraventa por el potencial comprador comportará la pérdida, a favor de El Cliente, del importe abonado. Si la causa de dicha falta de suscripción fuera imputable a El Cliente, esta deberá entregar al potencial comprador el citado importe doblado.

En el supuesto que la “promesa” fuese rechazada o no fuese formalmente aceptada por El Cliente en el plazo de 15 días naturales desde su suscripción por el comprador, este deberá recibir el importe entregado como garantía, que el Intermediario tendrá en depósito, en el plazo máximo de 5 días naturales a contar desde el vencimiento del plazo de los 15 días o desde el momento del rechazo.

10. Se generará el derecho a percibir por el Intermediario la totalidad de los honorarios si: 1. Sin mediar justa y objetiva causa El Cliente se negará a suscribir una “promesa” conforme con el presente contrato u obstaculizará deliberadamente o impedirá la ejecución del mismo. 2. Durante la vigencia del presente contrato, vulnerando la exclusiva concedida al Intermediario, El Cliente, directamente o a través de un tercero, realizara la venta o la entrega de la posesión del Inmueble o, en el transcurso de un año desde su finalización, la venta o la entrega de la posesión se llevará a cabo a favor de personas que hubieran visitado el Inmueble o hubieran sido presentadas a El Cliente por el Intermediario, o a cualquier otra persona interpuesta a estas

11. Se generará el derecho a percibir por Intermediario los honorarios que proporcionalmente le correspondan, atendiendo a las actividades realizadas, los cuales no podrán ser superiores al 75% de los honorarios inicialmente establecidos, cuando El Cliente revocase o desistiera, expresa o tácitamente, del presente contrato antes de su caducidad, salvo que lo hiciera en fraude de la labor del Intermediario, en cuyo caso este tendrá derecho a percibir la totalidad de los honorarios.

El Cliente, en el caso que el Intermediario injustificadamente revocase el contrato o incumpliera gravemente sus deberes, de causarle un daño, tendrá derecho a ser indemnizado hasta un máximo equivalente al importe de los honorarios inicialmente establecidos.

12. Para determinar los honorarios/indemnizaciones en los casos previstos en las cláusulas 10 y 11, se tomará como referencia la cantidad prevista en la cláusula 6 o, en su caso, la cantidad resultante de aplicar al precio del Inmueble fijado en la cláusula 3, el porcentaje estipulado en la cláusula 6. Los citados conceptos se abonarán en el plazo máximo de 5 días naturales a contar desde su presentación al cobro.

13.
.....
.....
.....
.....

Y para que así conste, lo firman, en a de de

Por El Intermediario

Por el cliente/Representante

Nombre y Apellidos

Nombre y Apellidos

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS. El Intermediario, en calidad de responsable, tratará la información que usted nos facilite con el fin de prestarle los servicios solicitados (intermediación inmobiliaria y/o financiera y obtención de seguros) así como, en caso de habernos otorgado el preceptivo consentimiento, para realizar actividades de prospección comercial y de envío de publicidad relacionada con los servicios ofrecidos, la cual podrá realizarse por cualquier medio (correo postal, e-mail, teléfono, mensajería instantánea, etc.) y, además, de habernos otorgado el preceptivo consentimiento, podrá ser adaptada a sus preferencias e intereses. La legitimación para el tratamiento se obtiene de la relación contractual derivada de la prestación de servicios profesionales demandada, pudiendo coexistir con consentimientos específicos, intereses legítimos y/o obligaciones legales. Usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos.